P U T U S A N

Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISTIAWAN Alias ARIS**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Afrika VIII No 60 Lingkungan VI Kel Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Lasma Sinambela, S.H., M.H, Libert Hamonangan Habeahan, S.H., M.H dan Daniel Partogi Aritonang, S.H Masing-masing Para Advokat yang tergabung dalam Organisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan beralamat di Jalan Titi Pahlawan No 1B Simpang Kantor Medan Labuhan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 Surat Kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 336/Penk.Pid/2024/PN. Mdn tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2024, No Reg. Perkara: PDM- 95/Enz.2/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISTIAWAN Alias ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARISTIAWAN Alias ARIS** dengan pidana penjara selama: **9 (Sembilan) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair 1 (Satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak rokok warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening bersih butiran-butiran putih yang berisikan arkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya bahkan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi segala kesalah serta perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya serta permohonannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARISTIAWAN Alias ARIS pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU (para saksi tersebut merupakan anggota Satres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan mengenai peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ROBI (DPO) yang beralamat di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Bahwa kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU melakukan penggerebekan ke rumah yang dimaksud, Sdr. ROBI (DPO) langsung kabur dan sedangkan Terdakwa berlari ke dapur dan bersembunyi di balik pintu sehingga Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok warna silver yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, serta 1 (Satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok warna silver yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong, serta 1 (Satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana Terdakwa pada saat itu membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dibayarkan oleh Terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa akan melunasinya jika narkotika jenis shabu tersebut laku dijual. Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti 1 (Satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika akan membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram tersebut ke dalam beberapa plastik klip ukuran paket kecil seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menunggu pembeli di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dan jika ada pembeli yang datang maka Terdakwa akan menerima uangnya dan kemudian mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut ke tempat yang sudah Terdakwa sembunyikan lalu langsung menyerahkannya kepada pembeli tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu selama 1 (satu) bulan lamanya dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap gram Narkotika jenis shabu yang berhasil dijualkan Terdakwa, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 062/II/POL-10009/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa ARISTIAWAN Alias ARIS berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1267/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARISTIAWAN Alias ARIS berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ARISTIAWAN Alias ARIS pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan mengenai peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang terjadi di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ROBI (DPO) yang beralamat di Jalan Alfaka VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Bahwa kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU melakukan penggerebekan ke rumah yang dimaksud, Sdr. ROBI (DPO) langsung kabur dan sedangkan Terdakwa berlari ke dapur dan bersembunyi di balik pintu sehingga Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAH'RI SITOPU langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok warna silver yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, serta 1 (Satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok warna silver yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip kosong, serta 1 (Satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Jalan Mangaan I Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana Terdakwa pada saat itu membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dibayarkan oleh Terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa akan melunasinya jika narkotika jenis shabu tersebut laku dijual. Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti 1 (Satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hand phone merek Nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi SUPARMIN Alias TUMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika akan membeli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 062/II/POL-10009/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa ARISTIAWAN Alias ARIS berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1267/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARISTIAWAN Alias ARIS berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Polman Siagian

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dikesatuan Narkotika Polres Belawan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kepada terdakwa Polres Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering terjadi jual beli narkotika kemudian dari informasi tersebut pimpinan saksi memerintahkan saksi dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa darihasil penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan Tim maka pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di jalan Afrika VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Deli Kota Medan telah menangkap terdakwa Aristiawan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim menangkap kemudian dilakukan penggeledahan yang dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat akan melarikan diri kearah dapur akan tetapi setelah dilakukan akhirnya saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi dan Tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor Polres Belawan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Suparman Alias Tumin;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap terdakwa ada menghubungi Suparman Alias Tumin dengan tujuan untuk membeli shabu yang setelah komunikasi Terdakwa dan Suparman melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari pengakuan terdakwa menerangkan shabu dibeli sebanyak 1 (satU gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya baru akan dibayar terdakwa setelah narkotika jenis shabu berhasil dijual;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Tedi Permadi

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi dikesatuan Narkotika Polres Belawan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kepada terdakwa Polres Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering terjadi jual beli narkotika kemudian dari informasi tersebut pimpinan saksi memerintahkan saksi dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa darihasil penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan Tim maka pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di jalan Afrika VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Deli Kota Medan telah menangkap terdakwa Aristiawan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim menangkap kemudian dilakukan penggeledahan yang dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat akan melarikan diri kearah dapur akan tetapi setelah dilakukan akhirnya saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi dan Tim membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor Polres Belawan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Suparman Alias Tumin;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap terdakwa ada menghubungi Suparman Alias Tumin dengan tujuan untuk membeli shabu yang setelah komunikasi Terdakwa dan Suparman melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa menerangkan shabu dibeli sebanyak 1 (satU gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya baru akan dibayar terdakwa setelah narkotika jenis shabu berhasil dijual;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening bersih butiran-butiran putih yang berisikan arkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian terdakwa membaca berita acara pemeriksaan dan kemudian menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di jalan Afrika VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Deli Kota Medan terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi pada Polres belawan;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat melarikan diri kearah dapur akan tetapi Anggota polisi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian Anggota Polisi dari Polres Belawan melakuka penggeledahan yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Anggota Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dikantor Polisi Polres Belawan terdakwa ada diperiksa dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui mendapatkan Shabu dengan cara membeli dari Suparman Alias Tumin;
- Bahwa shabu yang dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan pembelian shabu rencananya baru akan dibayar terdakwa setelah shabu laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Polres belawan mendapatkan informasi dari masyarakay yang menginformasikan terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut kemudian pimpinan Polres Belawan mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di jalan Afrika VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Deli Kota Medan Anggota satuan Narkoba dari Polres Belawan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat berusaha melarikan diri kearah dapur akan tetapi Tim satuan Narkoba berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian Tim Satuan narkoba dari Polres Belawan melakukan penggeledahan yang dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa berikut dengan barang bukti kemudian Tim satuan Narkoba membawa terdakwa ke polres Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Satuan Narkoba Polres Belawan terdakwa mengakui kalau narkotika jenis Shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Suparman Alias Tumin;
- Bahwa cara terdakwa membeli shabu dengan cara terdakwa menelepon Suparman Alias Tumin dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Suparman Alias Tumin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah akan tetapi terdakwa baru membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya baru akan dibayar terdakwa setelah shabu laku terjual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwaan harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah di sangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang - Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan teiapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identik dengan kata 'barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons),* yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons),* yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Aristiawan Alias Aris yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Polman Siagian dan Tedi Permadi (masing-masing saksi adalah Anggota Polisi pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satuan narkotika Polres Belawan) telah menerangkan pihak Polres Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian dari informasi tersebut lalu pimpinan Polres Belawan mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di jalan Afrika VIII Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Deli Kota Medan saksi-saksi berhasil menangkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri kearah dapur rumah akan tetapi saksi-saksi mengejar dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa lalu setelah ditangkap dilakukan penggeldahan yang dari hasil penggeledahan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kepada terdakwa telah diinta tanggapannya yang dalam tanggapa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi, bahkan saat dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang menerangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Suparman Alias Tumin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah akan tetapi terdakwa baru membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya baru akan dibayar terdakwa setelah shabu laku terjual;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi satu dengan saksi lainnya terdapat persesuaian satu dengan lainnya bahkan terdakwa telah pula membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair telah dipertimbangan dan tenyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening bersih butiran-butiran putih yang berisikan arkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang keseluruhan barang bukti statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aristiawan Alias Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aristiawan Alias Aris** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok warna silver;
   - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening bersih butiran-butiran putih yang berisikan arkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

   Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, M NAZIR, S.H., M.H dan LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID CASIDI SILITONGA S.H., M.H Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh SARAH MARISI IRENEY SIDAURUK, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M NAZIR,S.H, MH	FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DAVID CASIDI SILITONG, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)